CHILE - CONTRATO MARCO DE SERVICIOS

El presente Contrato Marco de Servicios ("Contrato Marco" o "Contrato") es celebrado entre **Cirion Technologies Chile S.A.** ("Cirion") y **TELEFÓNICA CHILE S.A**» ("Cliente"), y entrará en vigencia a partir de la fecha de firma de la última parte (la "Fecha Efectiva"). Este Contrato provee los términos y condiciones aplicables a la compra por parte del Cliente de los productos y servicios ("Servicios") de Cirion.

1. Vigencia. El plazo del Contrato comenzará en la Fecha Efectiva y permanecerá vigente hasta el vencimiento del último Plazo del Servicio, a menos que se termine anticipadamente de conformidad con lo establecido en el Contrato ("Plazo").

2. Servicio. Cirion proveerá los Servicios de conformidad con el Contrato, incluyendo todos los Anexos de Servicio, *Service Exhibits*, Declaraciones de Trabajo (*Statements of Work o SOW),* Solicitudes de Servicio/Órdenes, anexos de precio y cualquier otro documento aplicable que se anexen o incorporen expresamente al Contrato ("Descriptivo de Servicio"). Descriptivos de Servicio adicionales podrán ser agregados por Enmienda o por el Cliente a través de una Solicitud de Servicio.

3. Solicitudes de Servicio/Órdenes. El Cliente podrá solicitar Servicios en un formulario designado por Cirion ("Solicitud de Servicio" u "Orden"). El plazo del Servicio se especificará en el Descriptivo de Servicio aplicable ("Plazo del Servicio"). Salvo disposición en contrario en un Descriptivo de Servicio o la ley o regulación aplicables, el Plazo del Servicio se renovará automáticamente a su vencimiento por un plazo de 12 meses, a los cargos vigentes en ese momento, a menos que cualquiera de las partes notifique a la otra con al menos 30 días de antelación su intención de no renovar. Si un Servicio se renueva de acuerdo con lo anterior, Cirion podrá incrementar los cargos de dicho Servicio notificando al Cliente con 30 días de antelación, en cuyo caso el Cliente podrá terminar algunos o todos los Servicios afectados con un preaviso de 30 días y los Servicios terminarán sin responsabilidad de ninguna de las partes. Cirion le notificará al Cliente la aceptación del Servicio requerido en la Orden mediante comunicación (por escrito o electrónicamente) de la fecha en la que Cirion instalará el Servicio (la "Fecha de Alta Estimada" o "*Customer Commit Date*"), la instalación del Servicio, o mediante la forma descrita en el Descriptivo de Servicio. La renovación de las Órdenes será aceptada por la continuidad de la prestación del Servicio por parte de Cirion. Para las altas, bajas o modificaciones acordadas por Cirion, el Cliente abonará los precios vigentes en ese momento, a menos que se establezca específicamente lo contrario en el Descriptivo de Servicio. Por el presente, el Cliente otorga poder especial, amplio y suficiente a favor de las personas designadas en una Orden, o de otro modo por escrito, como Representantes Técnicos del Cliente, Administradores Delegados del portal de Clientes de Cirion (el "Portal") (y a aquéllos que éstos designen), al contacto comercial del Cliente, y/o a cualquier otra persona designada por escrito por el Cliente, para llevar a cabo todas las acciones disponibles en dicho Portal, incluyendo sin limitación, la suscripción de Órdenes, la cancelación de Servicios y la remisión de disputas de facturación.

4. Cargos por Cancelación y Terminación. Salvo disposición en contrario en un Descriptivo de Servicio:

(a) El Cliente podrá cancelar una Orden (o una parte de ésta) antes del envío de la Notificación de Conexión mediante notificación por escrito a Cirion identificando la Orden y Servicio afectados. En caso de que el Cliente así lo haga, o si Cirion decidiera terminar el Servicio como resultado del incumplimiento del Cliente, el Cliente abonará a Cirion un cargo por cancelación equivalente a la suma de: (1) los cargos de terminación de terceros relacionados a Servicios On-Net; (2) 25% del total de los MRCs relacionados a Servicios Off-Net; (3) los cargos no recurrentes ("NRC") por el Servicio cancelado; y (4) los costos desembolsados por Cirion (si los hubiere) incurridos en la construcción de las instalaciones necesarias para la prestación del Servicio debidamente acreditados.

(b) El Cliente podrá terminar un Servicio específico luego del envío de la Notificación de Conexión, mediante notificación por escrito a Cirion con 60 días de anticipación. En caso de que el Cliente así lo haga, o si Cirion decidiera terminar el Servicio como resultado del incumplimiento del Cliente, el Cliente abonará a Cirion un cargo por terminación equivalente a la suma de: (1) todos los montos impagos por el Servicio efectivamente prestado; (2) 100% de los MRCs restantes desde el mes 1 hasta el mes 12 del Plazo del Servicio; (3) 50% de los MRCs restantes desde el mes 13 hasta el final del Plazo del Servicio; y (4) en caso de que no hubieran sido recuperados por los cargos anteriores, los cargos documentados de terminación que deban ser pagados a terceros como resultado de dicha terminación y cualquier costo de construcción en la medida que la respectiva construcción sea realizada para la prestación del Servicio bajo este Contrato.

Los cargos de la presente Sección representan una estimación legítima y razonable de los daños reales y no constituyen una penalidad.

5. Mantenimiento Programado y Configuración de Circuitos. Por lo general, el mantenimiento programado no implica la interrupción del Servicio. Salvo disposición en contrario en un Descriptivo de Servicio o en la regulación aplicable, si el mantenimiento programado requiere la interrupción del Servicio, Cirion: (1) notificará al Cliente con 7 días de anticipación; (2) trabajará con el Cliente para minimizar las interrupciones; y (3) hará los esfuerzos comercialmente razonables para ejecutar dicho mantenimiento entre la medianoche y las 6:00 horas de la mañana, hora local. Si el Cliente provee el acceso local utilizado en relación con los Servicios provistos por Cirion, el Cliente: (1) proporcionará a Cirion información sobre el circuito y la fecha comprometida de instalación, como así también sobre el esquema de diseño para permitir las cros-conexiones con los Servicios de Cirion (sujeto a los cargos aplicables cuando sea provisto por Cirion); (2) cooperará con Cirion (incluyendo a la modificación de los puntos de demarcación y/o del equipamiento y proveerá las autorizaciones o permisos necesarios) respecto de la optimización o al acondicionamiento del circuito; y (3) si se desconectara un

Servicio relacionado, proporcionará a Cirion una fecha de compromiso firme de desconexión escrita del tercero proveedor correspondiente. Cirion podrá, a su voluntad, trasladar cualquier circuito o configuración de un proveedor *off-net* ("Off-Net") a otro o a la infraestructura de titularidad y operada por Cirion ("On-Net"), y dicha modificación será considerada como un mantenimiento programado.

6. Niveles de Servicio.

(a) Cualquier compromiso de "Nivel de Servicio" aplicable a los Servicios se encuentra incluido en los Descriptivos de Servicios aplicables a cada Servicio. Si Cirion no cumple con un Nivel de Servicio, a solicitud del Cliente, Cirion emitirá un crédito conforme a lo que se indica en el Descriptivo de Servicio aplicable, excepto que no se otorgarán créditos por Cortes Excusados. El historial de mantenimiento y los sistemas de incidentes (*trouble tickets*) de Cirion se usan para calcular los eventos que afecten el Nivel de Servicio. Cortes Excusados significa el mantenimiento programado previsto en la Sección 5 y los Eventos de Fuerza Mayor, salvo que se definan de otra forma en un Descriptivo de Servicios.

(b) Salvo que en un Descriptivo de Servicio se estipule lo contrario, para solicitar un crédito el Cliente deberá contactarse con Cirion a través del Portal (https://portal.ciriontechnologies.com) o enviar una solicitud por escrito (con suficiente información para identificar el Servicio afectado). La solicitud del crédito deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la finalización del mes en el cual ocurrió el evento. Los créditos mensuales totales no superarán los cargos del Servicio afectado para dicho mes. Los únicos remedios y compensación del Cliente ante cualquier falla de funcionamiento, cortes, falta en la prestación o defectos en el Servicio estarán previstos en los Niveles de Servicio aplicables al Servicio afectado.

7. Derecho de Terminación por Demora en la Instalación. Salvo disposición en contrario en un Descriptivo de Servicio, en lugar de créditos de Nivel de Servicio de instalación, si la instalación del Servicio se demora por más de 30 días hábiles después de la Fecha de Alta Estimada por razones exclusivamente atribuibles a Cirion, el Cliente podrá terminar el Servicio afectado sin responsabilidad alguna mediante notificación escrita a Cirion, siempre y cuando dicha notificación escrita se entregue antes de que Cirion envíe la Notificación de Conexión para el Servicio afectado. Esta Sección no aplicará cuando Cirion esté construyendo instalaciones para una nueva ubicación donde Cirion anteriormente no prestaba servicios.

8. Incumplimiento. Si: (a) el Cliente incumple con algún pago a la fecha de vencimiento y dicho incumplimiento continuase durante 5 días hábiles posteriores a la notificación por escrito de Cirion; o (b) cualquiera de las partes incumple cualquier otra obligación sustancial del presente Contrato y dicho incumplimiento subsiste durante 30 días posteriores a la notificación por escrito de la otra parte, la parte que no haya incurrido en dicho incumplimiento podrá: (i) terminar el presente Contrato y/o cualquier Orden, en su totalidad o en parte; y/o (ii) sujeto a lo dispuesto en las Secciones 9.1 (Limitaciones a los Daños) y 6 (Niveles de Servicio), recurrir a las acciones que tenga disponible conforme a derecho o la equidad.

9. Responsabilidades y Garantías.

9.1 Limitaciones a los Daños y Garantías.

(a) Ninguna de las partes será responsable por los daños por lucro cesante, pérdida de chance, pérdida de ganancias, utilidades, pérdida de ahorros futuros, pérdida de datos o costos asociados con la compra de servicios de reemplazo a proveedores alternativos, o por cualquier daño indirecto, incidental, especial, consecuencial, ejemplar que surja de o tenga relación con el cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato o alguna Orden.

(b) Sujeto a lo dispuesto en la Sección 9.1 (a) ut supra y a menos que se estipule algo diferente en un Descriptivo de Servicio, la responsabilidad total de Cirion respecto de cualquier reclamo, pérdidas o daños durante el Plazo del Contrato, sea contractual, extracontractual o de cualquier naturaleza, bajo o en relación con el presente Contrato, en ningún caso superará el 100% de todos los cargos pagados o pagaderos durante el período de 12 meses inmediatamente anterior al período en el cual surge el reclamo pertinente.

9.2 Exclusión de Garantías. SALVO POR AQUELLAS GARANTÍAS EXPRESAMENTE ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO O EN CUALQUIER DESCRIPTIVO DE SERVICIO APLICABLE, CIRION NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE PUEDA SURGIR POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUÍDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR.

10. Facturación y Pago.

10.1 Comienzo de la Facturación. Salvo que en el Descriptivo de Servicio se disponga lo contrario, Cirion enviará una notificación por escrito (la "Notificación de Conexión") al Cliente cuando se haya instalado el Servicio, y en ese momento comenzará la facturación ("Fecha de Comienzo del Servicio"). En el caso que el Cliente le notifique a Cirion dentro de los 5 días posteriores del envío de la Notificación de Conexión que el Servicio no está funcionando correctamente, Cirion corregirá las deficiencias y, a pedido del Cliente, otorgará un crédito en la cuenta del Cliente, por un monto de 1/30 del cargo mensual recurrente aplicable ("MRC") por cada día en que

el Servicio no funcionó adecuadamente. Si Cirion no pudiera completar la instalación debido a demoras o inacción del Cliente, Cirion podrá comenzar a facturar los Servicios y el Cliente deberá abonar dichos cargos.

10.2 Pago de las Facturas y Disputas. Salvo que se disponga algo distinto en la Solicitud de Servicios, los cargos y facturas son en dólares estadounidenses ("USD") y podrán ser pagados en dicha moneda o en pesos chilenos ("CLP") al tipo de cambio "Dólar Observado" publicado por el Banco Central de Chile ("Tipo de Cambio Oficial") del día de acreditación del pago o la transferencia en la cuenta bancaria de Cirion; o (ii) Cirion no puede emitir las facturas en USD, entonces Cirion convertirá los cargos en USD a CLP al Tipo de Cambio Oficial del día de emisión de las facturas. Si al momento del pago el Tipo de Cambio Oficial difiere del considerado por Cirion para la emisión de dichas facturas, Cirion podrá emitir la nota de débito o crédito correspondiente. Sujeto a lo dispuesto por la legislación aplicable, las facturas podrán emitirse en formato electrónico, se enviarán o pondrán a disposición mensualmente (en caso de ser electrónicas, vía correo electrónico o a través del Portal) y serán pagaderas a los 30 días de la fecha de su emisión. Cirion incluirá un número de orden de compra del Cliente en las facturas solo si el Cliente informa dicho requerimiento, por escrito, al menos 15 días antes del inicio del mes durante el que se prestará el Servicio. Los cargos fijos se facturarán por adelantado y los cargos basados en el uso del Cliente se facturarán a mes vencido. Los pagos del Cliente a Cirion deberán realizarse mediante transferencia electrónica y/o cualquier otro medio de pago aprobado por Cirion. Al momento del pago, el Cliente notificará a Cirion el número de la factura a la cuál imputar el pago enviando un correo electrónico a Cobranzas-LA@ciriontechnologies.com. En su defecto, Cirion imputará el pago contra los intereses primero y luego contra las facturas pendientes en orden cronológico. Adicionalmente, Cirion podrá cobrar al Cliente gastos administrativos en aquellos casos en los que el pago y las preferencias de facturación del Cliente se desvíen de las prácticas estándar de Cirion (ej. si el Cliente solicitara sus facturas en papel). El Cliente será responsable de todos los cargos o tarifas bancarias (los cuales deberán ser adicionados al importe bruto a pagar). Los montos vencidos devengarán un interés del 1,5% mensual o la tasa de interés más alta permitida por la legislación aplicable (lo que sea menor) y Cirion podrá suspender el Servicio por la falta de pago luego de notificar al Cliente (vía correo electrónico o de otra manera). Cirion podrá cobrar al Cliente los honorarios razonables de abogados y los costos por las gestiones de cobro de terceros en los que haya incurrido para cobrar dichos montos. El Cliente será responsable de todos los cargos relacionados con el Servicio, incluso de aquellos incurridos como resultado de su uso no autorizado. Si el Cliente disputa razonablemente una factura, deberá pagar el monto no disputado y enviar una comunicación por escrito sobre el monto disputado (informando la naturaleza de la disputa y los Servicios y las facturas disputadas). Las disputas deben remitirse por escrito dentro del plazo y de acuerdo a requerimientos de las leyes locales aplicables. Si Cirion determina de buena fe que un cargo disputado fue facturado correctamente, el Cliente deberá abonar dicho monto dentro de los 10 días posteriores a la notificación por parte de Cirion. El Cliente no podrá compensar las sumas disputadas de una factura con pagos adeudados sobre la misma cuenta u otra.

10.3 Impuestos y Tarifas. Los precios convenidos en este Contrato son netos. En consecuencia, el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) y todo otro impuesto, contribución, tasa o gravamen que afecte al servicio prestado será de cargo exclusivo del Cliente, con excepción de aquellos impuestos que gravan la renta del proveedor.

10.4 Situación Crediticia y Depósitos. Si Cirion lo requiriera, el Cliente deberá proporcionar información crediticia. Cirion podrá solicitarle al Cliente que realice un depósito como condición para aceptar una Orden o a fin de que continúe suministrando: (a) Servicios basados en el uso; o (b) Servicios no basados en el uso cuando el Cliente no pague en término a Cirion, o cuando Cirion determine razonablemente que el Cliente ha sufrido un cambio adverso en su situación financiera. Los depósitos no superarán los dos meses de cargos por Servicios estimados y serán exigibles luego de una solicitud por escrito de Cirion. Cuando los Servicios sean discontinuados, el depósito se acreditará en la cuenta del Cliente y se reembolsará el saldo.

10.5 Cambios Regulatorios y Legales.

(a) En el caso de que haya cambios en la ley, regulación, normas o decretos que afecten materialmente la prestación del Servicio, las partes negociarán las modificaciones adecuadas a este Contrato. Si las partes no pudiesen llegar a un acuerdo en el plazo de 30 días desde la notificación de Cirion solicitando la renegociación, Cirion podrá, con efecto a futuro después de ese período de 30 días, trasladar al Cliente cualquier incremento en el costo de la prestación del Servicio. En caso de que Cirion lo haga, el Cliente podrá terminar el Servicio afectado mediante notificación a Cirion dentro de los 30 días de hacerse efectivo dicho incremento.

(b) Si cualquier tipo de sanción económica, comercial o de índole gubernamental o trasnacional son aplicables al cumplimiento de las obligaciones de Cirion bajo este Contrato o al uso o reventa permitida de los Servicios por parte del Cliente, Cirion podrá finalizar los Servicios afectados de forma inmediata y sin responsabilidad alguna mediante comunicación escrita al Cliente.

11. Instalaciones del Cliente; Título para el Equipamiento. En caso de ser necesario acceder a instalaciones que no sean de Cirion para la instalación, mantenimiento, optimización, movimiento, actualización y/o remoción de la red o equipamiento de Cirion, el Cliente, a su costo: (a) garantizará dicho derecho de acceso y (b) dispondrá la provisión y mantenimiento de energía, ventilación, calefacción y aire acondicionado necesarios para la operación adecuada de dicho equipamiento y red. Cirion conservará la titularidad de los equipos que provea (incluido el software), excepto por las estructuras autosoportadas, monopostes o mástiles u otro tipo de elemento que haga de soporte físico a equipos los cuales son instalados por Cirion a pedido del Cliente que son consideradas accesorias y por tanto propiedad del Cliente (o el tercero correspondiente) en todo momento ("Estructuras Accesorias"). El Cliente no impondrá ni

permitirá la imposición de ningún gravamen sobre el equipamiento provisto por Cirion y, salvo que se disponga lo contrario en un Descriptivo de Servicio, restituirá dicho equipamiento inmediatamente una vez finalizados los Servicios.

12. Política de Uso Aceptable y Política de Privacidad. El Cliente deberá ajustarse a la Política de Uso Aceptable disponible en https://ciriontechnologies.com/es/politica-de-uso-aceptable-de-cirion/, aplicable a los Servicios adquiridos bajo este Contrato. Cirion podrá razonablemente modificar esta política para asegurar el cumplimiento de la ley aplicable y para proteger la red y clientes de Cirion. Si el Cliente utiliza o llegara a utilizar los Servicios para procesar datos personales conforme a la ley de privacidad o protección de datos que requiriera la adopción de términos y condiciones específicos a los proveedores de servicios, el Cliente es responsable de requerir dichos términos y condiciones de Cirion.

13. Servicios Internacionales. Para los Servicios provistos fuera en otros países, podrá solicitársele al Cliente o a su afiliada local la celebración de una adenda local del país (sujeta a aprobación de las autoridades locales, si correspondiere) ("LCA") con la afiliada respectiva de Cirion que provee el o los Servicios locales. Dicha afiliada de Cirion le facturará al Cliente o a su afiliada local por el o los Servicios locales respectivos. Todas las referencias en este Contrato al "Contrato" se considerarán que incluyen referencia al LCA correspondiente.

14. CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES ANTI-CORRUPCIÓN

14.1 Cada Parte se compromete, reconoce y garantiza que:

a) Cada Parte, como cualquiera de las sociedades o personas que la controlan, así como sus filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes relacionados de alguna manera con el Compromiso Relevante[1], cumplirán en todo momento durante el Compromiso Relevante (incluyendo, en su caso, la adquisición de los productos y/o contenidos que estuvieren relacionados con el suministro de bienes y/o prestación de servicios objeto de este Acuerdo) con todas las leyes, estatutos, reglamentos y códigos aplicables en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo, en cualquier caso y sin limitación, la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (colectivamente, "Normativa sobre Lucha contra la Corrupción");

b) Con relación al Compromiso Relevante, ni la Parte ni ninguna de las sociedades o personas que la controlan, ni las filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes, ofrecerán, prometerán o entregarán, ni a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo han ofrecido, prometido o entregado, directa o indirectamente, dinero u objetos de valor a (i) ningún "Funcionario Público"[2] a fin de influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, de obtener una ventaja indebida; (ii) cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte del dinero u objeto de valor será ofrecido o entregado a un Funcionario Público para influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, obtener una ventaja indebida, o (iii) a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de manera desleal o, de cualquier modo, inapropiada;

c) Cada Parte conservará y mantendrá libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados con relación a este Acuerdo y el Compromiso Relevante;

d) Cada Parte dispone de, y mantendrá en vigor durante la vigencia de este Acuerdo, políticas o procedimientos propios para garantizar el cumplimiento de la Normativa sobre Lucha contra la Corrupción, y suficientes para asegurar razonablemente que cualquier violación de dicha Normativa sobre Lucha contra la Corrupción se prevendrá, detectará y disuadirá;

e) Cada Parte comunicará de inmediato a la otra, el eventual incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones descritas en los párrafos (a), (b) y (c) de esta Cláusula 14.1. En dicho caso de incumplimiento, la Parte cumplidora se reserva el derecho de exigir a la incumplidora, la inmediata adopción de medidas correctivas apropiadas.

f) A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantías y compromisos de cada Parte, recogidos en esta cláusula 14.1 serán aplicables de manera íntegra a cualesquiera terceros sujetos al control o influencia de la misma, o que actúen en nombre de

[1] "Compromiso relevante": es el objeto del presente Acuerdo.

[2] "Funcionario Público": incluye cualquier persona que trabaje para o en nombre de un departamento del gobierno nacional, estatal, provincial o local, cuerpo, agencia u otra entidad del gobierno (incluyendo empresas controladas o propiedad del gobierno) o cualquier organización pública internacional. El término también incluye a los partidos políticos, funcionarios del partido y candidatos a un cargo público.

ella, con relación al Compromiso Relevante; de forma que cada Parte manifiesta que ha adoptado las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de lo anterior por parte de dichos terceros. Asimismo, ningún derecho u obligación, así como ningún servicio, a ser prestado por una Parte, con relación al Compromiso Relevante, será cedido, transferido o subcontratado a cualquier tercero sin el previo consentimiento por escrito de la otra;

g) Cada Parte certificará que cumple con esta Cláusula 14.1 periódicamente, según sea requerido por la otra.

14.2 Incumplimiento del las leyes anticorrupción

a) El incumplimiento de esta cláusula 14 se considerará un incumplimiento grave de este Acuerdo. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que el mismo fuera corregido según lo dispuesto en el apartado 14.1. (e) de la presente Cláusula, este Acuerdo podrá ser inmediatamente suspendido o resuelto por la Parte Cumplidora, y cualquier reclamación de pago por la Parte incumplidora, podrá ser desestimada por la Parte Cumplidora.

b) En la medida en que la Ley lo permita, la Parte incumplidora indemnizará y mantendrá indemne a la Parte cumplidora de todas y cada una de las reclamaciones, daños y perjuicios, pérdidas, penalizaciones y costes (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) y de cualquier gasto derivado de o relacionado con un incumplimiento por parte de la incumplidora, de sus obligaciones contenidas en el apartado 14.1 de la presente Cláusula.

14.3 Cada Parte tendrá el derecho de auditar el cumplimiento por parte de la otra, de sus obligaciones y manifestaciones recogidos en el apartado 14.1 de la presente Cláusula. Cada Parte cooperará totalmente en cualquier auditoría, revisión o investigación realizada por, o en nombre de la otra Parte.

15. Responsabilidad Penal Empresarial. Las Partes declaran que no mantienen causas judiciales que se encuentren pendientes o que estén ejecutoriadas, relacionadas con los delitos señalados en el artículo 1° de la Ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Del mismo modo, declaran y aseguran conocer y haber dado cumplimiento a la señalada Ley, obligándose a mantener dicho cumplimiento durante toda la vigencia del presente contrato.

16. Términos Generales.

16.1 Fuerza Mayor. Ninguna de las partes será responsable, ni se otorgarán créditos u otras compensaciones o remedio, por cualquier falla de funcionamiento o del equipo debido a causas más allá del control razonable de dicha parte ("Evento de Fuerza Mayor"), incluyendo –sin que implique limitaciones– cortes o daños de cables submarinos y eventuales salidas de órbita de satélite no imputables a Cirion.

16.2 Cesión y Reventa. Ninguna de las partes podrá ceder los derechos u obligaciones bajo el presente Contrato y/o cualquier Descriptivo de Servicio sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, el cual no podrá ser denegado injustificadamente. Sin embargo, cualquiera de las partes podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato o de cualquier Orden sin el consentimiento de la otra parte: (1) a cualquier subsidiaria, casa matriz o afiliada que controla, es controlada por, o está bajo control común de dicha parte; (2) en función de la venta o transferencia de todos los negocios o activos relevantes de dicha parte; o (3) en virtud de la financiación, fusión o reorganización de dicha parte. El presente Contrato y todos los Descriptivos de Servicio se aplicarán a cualquiera de los cesionarios y beneficiarios de transferencia autorizados. Cualquier cesionario del Cliente deberá tener solvencia financiera y capacidad crediticia igual o mejor que la del Cliente. Salvo disposición en contrario, en un Descriptivo de Servicio, el Cliente podrá proveer Servicios a terceros o usar los Servicios en relación con los bienes o servicios provistos por el Cliente a terceros ("Servicios Provistos por el Cliente"). El Cliente indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a Cirion y sus afiliadas de cualquier reclamo resultante de, o relacionado con, cualquier Servicio Provisto por el Cliente. En caso de que el Cliente venda servicios de telecomunicaciones, el Cliente certifica que ha presentado toda la documentación necesaria y que cuenta en todo momento con las autorizaciones requeridas de los organismos reguladores pertinentes a dicho fin. Ninguna de las disposiciones del presente Contrato confiere derecho, beneficio o recurso alguno a ningún tercero.

16.3 Afiliadas. Cirion podrá usar otra afiliada de Cirion o un tercero para que le brinde el Servicio al Cliente, aunque Cirion seguirá siendo responsable frente al Cliente por la entrega y ejecución del Servicio. Las afiliadas del Cliente podrán adquirir Servicios por este Contrato y el Cliente será responsable conjunta e individualmente por todos los reclamos y responsabilidades relacionados con los Servicios ordenados por cualquier afiliada del Cliente.

16.4 Notificaciones. Las notificaciones serán por escrito y se considerarán recibidas si se entregan personalmente, se envían por fax o correo prepago nocturno, correo electrónico (en caso de que se brinde una dirección de correo electrónico debajo o en una Orden),

o por el servicio postal local o internacional aplicable. Salvo disposición en contrario en un Descriptivo de Servicio, las solicitudes de desconexión del Servicio (que no sean por incumplimiento) deberán remitirse a Cirion a través del Portal y serán efectivas dentro de los 30 días posteriores a su recepción (o el período más largo establecido en un Descriptivo de Servicio). Las notificaciones por consultas o disputas de facturación o solicitudes de créditos de Nivel de Servicio deben remitirse a Cirion a través del Portal. El incumplimiento por parte del Cliente en seguir este proceso y/o en brindar la información completa podrá resultar en la continuidad de aplicación de los cargos que no serán pasibles de crédito. Todas las notificaciones legales serán dirigidas a Cirion al domicilio indicado debajo y a cualquier dirección electrónica o física del Cliente tal como figura en este Contrato o en su defecto a la dirección del Cliente identificada en la Orden o como se refleja en los registros de Cirion, Atención: Consejo General**.**

16.5 Confidencialidad. Ninguna de las partes podrá: (a) divulgar ninguno de los términos y condiciones del Contrato; o (b) divulgar o usar (salvo que esté expresamente autorizado, o que sea necesario para cumplir con el propósito del Contrato), la información confidencial recibida de la otra parte. Las partes podrán revelar información confidencial en caso de que así se lo requiera un organismo de gobierno, la legislación aplicable o cuando sea necesario en algún procedimiento para establecer derechos u obligaciones bajo el Contrato. Cada parte limitará la divulgación y el acceso a la información confidencial a aquellos de sus colaboradores, contratistas, abogados u otros representantes que justificadamente necesiten acceso a dicha información confidencial para cumplir con el propósito del Contrato, y siempre que estén sujetos a obligaciones de confidencialidad al menos tan restrictivas como en el presente Contrato. “Información Confidencial” o “información confidencial” significa cualquier información comercial u operacional divulgada por una parte a la otra en relación con este Contrato y no incluye información que (a) es de dominio público sin que medie una violación de una obligación de confidencialidad; (b) es obtenida de un tercero sin que medie una violación de una obligación de confidencialidad; o (c) es desarrollada de manera independiente por una parte sin referencia a la Información Confidencial de la otra parte.

16.6 Titularidad de la Propiedad Intelectual; Uso de los Nombres y Marcas. Ninguna de las disposiciones del presente Contrato o de la ejecución de éste transmitirán, otorgarán licencia o de algún modo transferirán derecho, título o participación alguna sobre cualquier derecho de propiedad intelectual u otro derecho de propiedad de cualquiera de las partes o de sus licenciantes. Ninguna de las partes utilizará el nombre o las marcas de la otra parte o de cualquiera de sus afiliadas para ningún propósito ni emitirá comunicado de prensa o declaración pública relacionada con el presente Contrato, sin el consentimiento previo por escrito de la contraparte.

16.7 Legislación Aplicable; Modificación. El presente Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de Chile, sin considerar las normas sobre conflicto de leyes. Cualquier disputa, controversia o reclamo, ya sea de carácter contractual u de otro tipo, incluyendo sin limitación cualquier disputa sobre validez, terminación, o cumplimiento o incumplimiento, será resuelta mediante arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación (“CAM”) de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. (“CCS”), vigente al momento de solicitarlo. Las partes confieren poder especial irrevocable a la CCS, para que, a solicitud escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del CAM Santiago. En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción. No obstante, constituye una estipulación esencial para las partes que en caso de que el Cliente se encuentre en mora o incumplimiento total o parcial de sus obligaciones de pago de los Servicios prestados, Cirion podrá recurrir a su libre elección para el solo efecto de demandar el pago de lo adeudado tanto a la instancia arbitral prevista anteriormente como a los Tribunales Ordinarios de Justicia. La elección de Cirion de proceder frente a los Tribunales Ordinarios de Justica no implicará la prórroga de su competencia para discutir otras materias que, según lo acordado arriba, corresponde resolver exclusivamente al árbitro. Para los efectos de la presente cláusula y del presente Contrato, las partes fijan domicilio especial y convencional en la ciudad y comuna de Santiago de Chile.

Cada parte cumplirá con todas las leyes, normas y regulaciones aplicables asociadas respectivamente con la provisión por parte de Cirion o el uso por parte del Cliente del Servicio bajo este Contrato. El presente Contrato, incluidos cualquier Descriptivo de Servicio, constituye el Contrato y entendimiento total y final entre las partes con respecto al Servicio y remplaza a todos los contratos previos relativos al Servicio. Cirion no está sujeta a ninguna obligación que no esté explícitamente identificada en el presente Contrato, y cualesquier otros términos y condiciones supuestamente impuestos por cualquier plataforma de planificación de recursos empresariales, orden de compra u otro documento utilizado por el Cliente serán nulos y sin efecto. Este Contrato solo podrá ser modificado o complementado mediante un instrumento firmado por un representante autorizado de cada parte (“Enmienda”). Si alguna de las partes no hace valer algún derecho en virtud del presente, ello no constituirá una renuncia a dicho derecho. En el caso de conflicto o discrepancias y salvo que un Descriptivo de Servicio indique algo diferente, se aplicará el siguiente orden de prelación: (i) Orden; (ii) Anexo de Servicio / *Service Exhibit* correspondiente; (iii) LCA, si correspondiere; y (iv) el presente Contrato.

16.8 Relaciones y Copias. La relación entre las partes no es de socios, representantes, ni tampoco la de integrantes de un *joint venture*. El presente Contrato podrá firmarse en una o más copias originales, y todas juntas constituirán un solo instrumento. Las firmas digitales y las copias intercambiadas electrónicamente de documentos firmados serán suficientes para vincular y obligar a las partes con el presente Contrato.

16.9 Datos Personales. En adición a lo previsto en otras secciones de este Contrato, en relación con los datos relacionados con la cuenta del Cliente que constituyen datos personales u otros datos personales que el Cliente provea a Cirion para propósitos comerciales generales en virtud del presente Contrato (los "Datos Personales") serán de aplicación las siguientes disposiciones: (a) el Cliente reconoce y acepta que los Datos Personales serán utilizados, tratados y almacenados con el objetivo de (i) que Cirion pueda cumplir con sus obligaciones y ejercer sus derechos de bajo el presente Contrato, (ii) gestionar y administrar la relación comercial entre Cirion y el Cliente, (iii) ponerse en contacto y comunicarse con el Cliente, (iv) transferirlos o transmitirlos a las afiliadas de Cirion, y a proveedores o subcontratistas de Cirion que apoyan en la ejecución del Servicio o en actividades relacionadas a la relación comercial entre el Cliente y Cirion, y (v) transferirlos o transmitirlos a los países en los que Cirion, sus afiliadas y/o proveedores o subcontratistas operan, a fin de poder alojar, almacenar y procesar o tratar los Datos Personales de conformidad con las finalidades enumeradas en (i) a (iv); y (b) el Cliente deberá comunicar a Cirion cualquier modificación o variación de los Datos Personales.

16.10 Firma electrónica y Declaraciones. Las partes entienden y aceptan que este documento puede ser firmado electrónicamente a través de la plataforma "Adobe Sign", de acuerdo con las legislaciones locales aplicables, y será considerado vinculante y ejecutable, siempre que sea firmados por un representante autorizado del Cliente y/o Cirion (incluyendo, pero no limitándose al contacto comercial, representante técnico o jefe del departamento de TI) según corresponda en cada caso. En el supuesto de usar "Adobe Sign", las partes renuncian a la posibilidad de exigir la modificación y/o entrega de copia original (no-electrónica) firmada, así como renuncian al derecho de rechazar o refutar la validez de los documentos firmados con firma electrónica, en la medida máxima permitida por la legislación aplicable. Si Cirion acepta y/o firma a través de una plataforma de firma electrónica/digital del Cliente ("Plataforma"), los Servicios se regirán irrevocablemente conforme a lo acordado en el Contrato Marco y/o el Descriptivo de Servicio respectivo, y no por medio de la Plataforma y/o cualesquier otros términos y condiciones que se inserten al Descriptivo de Servicio en cuestión luego de perfeccionado por medio de la Plataforma del Cliente. Los que suscriben declaran y garantizan que son representantes autorizados de alguna de las partes según se identificada en el bloque de firma al final de este documento y cuentan con las facultades y responsabilidades para obligar legalmente a la parte que representan.

Firmado en representación de:

(resto de la página intencionalmente en blanco)

Cirion Technologies Chile S.A.

Firma: Fernando Pablo Garcia (4 oct. 2023 16:02 ADT)

Email: pablo.garcia@ciriontechnologies.com

Nombre

Representante Legal

Título

4 oct. 2023

Fecha

Av. Pdte. Kennedy, 5735, 8th floor, of.802, Torre Poniente, Las Condes- Santiago, Chile

Firma:

Email: lidia.galdames@ciriontechnologies.com

Representante Legal

4 oct. 2023

Telefónica Chile S.A.

Firma:

Email: rafael.zamora@telefonica.com

Nombre

Director de Finanzas y Control

Título

5 oct. 2023

Fecha

Av. Providencia N°111, Providencia, Región Metropolitana.

ANEXO 1

CHILE - CONTRATO MARCO DE SERVICIOS

Listado de Servicios prestados a favor de El Cliente

Entidad	Cuenta de Facturacion	Service ID	Descripciòn del Servicio	MRC (UF)	MRC (USD)
TELEFONICA CHILE S.A.	5-4NCRDGSB	81-19286PK	81-19286PK-TELEFONICA CHILE-T CHILE (CTC) - SANTIAGO- CHILE	42	
TELEFONICA CHILE S.A.	5-4NCRDGSB	81-19286PS	81-19286PS-TELEFONICA CHILE-T CHILE (CTC) - SANTIAGO- CHILE	35	
TELEFONICA CHILE S.A.	1-3RU1WW	1-45SBM8	Servicio Collocation - Energía para 2 Racks + Cross connections + Acceso FO a GC HuechurabaPedido: 4600063246	-	6.782,00
TELEFONICA CHILE S.A.	5-GQCYPQGG	81-2OTLY5A	81-2OTLY5A - XCONN - TELEFONICA CHILE S.A. - DC	36,18	

Telefonica Chile-MSA-4-9-2023 v1

Informe de auditoría final 2023-10-05

Fecha de creación:	2023-10-03
Por:	Mariano Herran (mariano.herran@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAABeBnV8HIBVImpaCLQzewy_mIkSmWF1tG
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	8
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

Historial de “Telefonica Chile-MSA-4-9-2023 v1”

Mariano Herran (mariano.herran@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.
2023-10-03 - 20:44:21 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a Juan Guillermo Cuestas Escobar (juan.cuestas@ciriontechnologies.com) para su aprobación
2023-10-03 - 20:47:43 GMT

Juan Guillermo Cuestas Escobar (juan.cuestas@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-04 - 16:19:58 GMT

Acuerdo visualizado por Juan Guillermo Cuestas Escobar (juan.cuestas@ciriontechnologies.com)
2023-10-04 - 16:20:00 GMT

Juan Guillermo Cuestas Escobar (juan.cuestas@ciriontechnologies.com) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-04 - 16:22:19 GMT. Origen de hora: servidor.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Fernando Pablo Garcia (pablo.garcia@ciriontechnologies.com) para su firma.
2023-10-04 - 16:22:24 GMT

El documento se ha enviado por correo electrónico a Lidia Galdames (lidia.galdames@ciriontechnologies.com) para su firma.
2023-10-04 - 16:22:24 GMT

Lidia Galdames (lidia.galdames@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-04 - 18:25:38 GMT

cirion | Powered by Adobe Acrobat Sign

Acuerdo visualizado por Lidia Galdames (lidia.galdames@ciriontechnologies.com)
2023-10-04 - 18:25:40 GMT

Lidia Galdames (lidia.galdames@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-04 - 18:26:17 GMT. Origen de hora: servidor.

Fernando Pablo Garcia (pablo.garcia@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-04 - 19:01:52 GMT

Acuerdo visualizado por Fernando Pablo Garcia (pablo.garcia@ciriontechnologies.com)
2023-10-04 - 19:01:57 GMT

Fernando Pablo Garcia (pablo.garcia@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-04 - 19:02:51 GMT. Origen de hora: servidor.

El documento se ha enviado por correo electrónico a rafael.zamora@telefonica.com para su firma.
2023-10-04 - 19:02:53 GMT

Acuerdo visualizado por Mariano Herran (mariano.herran@ciriontechnologies.com)
2023-10-04 - 19:06:29 GMT

rafael.zamora@telefonica.com ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-05 - 15:17:27 GMT

Acuerdo visualizado por rafael.zamora@telefonica.com
2023-10-05 - 15:17:27 GMT

El firmante rafael.zamora@telefonica.com firmó con el nombre de RAFAEL ZAMORA SANHUEZA
2023-10-05 - 15:18:23 GMT

RAFAEL ZAMORA SANHUEZA (rafael.zamora@telefonica.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-05 - 15:18:25 GMT. Origen de hora: servidor.

Documento completado.
2023-10-05 - 15:18:25 GMT

cirion
Powered by
Adobe
Acrobat Sign